

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 422

El día viernes 21 de abril 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Arq. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoira, Arq. Adrián Cocordano.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, ausente con aviso.

Concejal por la Minoría, ausente con aviso.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna. **Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT:** Ausente con aviso.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: Corredor Inm. Leylen Aguirre, Coord. Luis López- .

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Avances en el proyecto de ordenanza de arbolado.
- Expediente Obras privadas, Funes Abasto Oscar Alberto

Comienza la sesión a las 9:52 horas, Martina Casesi presenta nota en la que solicita la incorporación del tercer suplente en la representación de la Asociación Inmobiliaria. Se trata en primer lugar el segundo tema del orden del día: Expediente Obras Privadas, Funes Abasto Oscar Alberto.

Próximo tema: Proyecto de ordenanza arbolado.

Alberto Verdinelli dice que lo que se socializó es una nota, que es una respuesta a la SDUA , que permite a la Dirección de Obras Privadas a dar una respuesta al propietario.

- Se adjunta nota.

Sr. Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental
At.: Sr. Director de Obras Privadas y Catastro

Ref.: Exp. N° 216769/23

– Solicitud del Sr. Oscar Alberto FUNES ABASTO para ocupar parte de un lote de su propiedad, ubicado en AP1, para ingresar a otro lote lindero también de su propiedad, ubicado en ZONA R3 con fecha 14 de abril del corriente año y en relación al tema de referencia la Comisión Honoraria Plenaria del CPUA, luego de recibir un informe de la Unidad Técnica que incluyó un reconocimiento de la situación planteada en el lugar, dictamina lo siguiente:

1) La responsabilidad de la localización del proyecto de una vivienda familiar sobre la parcela urbana cuya designación catastral es 40-01-063-012, con frente a la calle Los Cerros puerta 1191 es exclusiva del propietario y del profesional actuante dado que, al momento de evaluar la confección del mismo, conocían las condiciones topográficas de la parcela en cuestión y su condición de lindera al Área Protegida 1 "Camiare".

2) Dada la particular circunstancia expuesta, se evalúa como posible autorizar el ingreso al lote 40-01-063-012, sobre el cual se proyectó la construcción de una vivienda familiar a través de una senda vehicular, paralela a la calle Los Cerros, cuyo arranque podrá localizarse al sur del lote 12, a treinta (30) metros aproximados de la línea medianera del mismo, ocupando el Área Protegida cumpliendo los siguientes requisitos:

- a) La senda vehicular deberá tener un ancho máximo de tres metros con cincuenta centímetros (3,50 m) y será de uso exclusivo de la familia y sus visitantes.
- b) El piso de la senda deberá construirse con pavimento de estructura abierta que posibilite en drenaje del agua de lluvia.
- c) La senda deberá construirse de manera tal que posibilite mantener una cortina vegetal entre la calle Los Cerros y dicha senda.
- d) La senda se constituirá como servidumbre de paso entre calle Los Cerros y la vivienda familiar.
- e) El propietario deberá donar a la Municipalidad la totalidad del lote cuenta 0277934 con una superficie de 25.687,57 m2 con el cargo de construir una imagen de la Virgen de Lujan entronizada en dicha fracción.
- f) Deberá presentar ante la Dirección de Obras Privadas la modificación del proyecto de la vivienda familiar oportunamente aprobado.

- Se debate.

Laura Colladon dice que ADARSA reitera lo mismo que dijo en la plenaria anterior , no están de acuerdo . Camiare es zona intangible, no se puede tocar. Es un área que tiene doble protección. Protegida por ordenanza municipal que declara a la zona área protegida municipal, también por las Leyes Provincial y Nacional de Bosques que la declara como zona roja. No se puede pedir que se haga algo que va en contra de una zona que tiene doble protección. Ahora por una nota en la que se va a dar una contestación al DEM , por más que luego se vea el proyecto , se está diciendo que se irá en contra de leyes inclusive. Tampoco ve reflejado en la nota que se tiene que esperar el dictamen de la MAP, como expresó en la plenaria anterior el Coordinador del Área Protegida Camiare, Luis López. Otra cosa que le preocupa a ADARSA es que se está fijando un precedente. Es muy grave sentar un precedente en la zona y ocupar un área protegida que ha sido declarada intangible. No es preexistente, no es estratégico, es "intangible". ADARSA solicita que se revea todo el borde del área y si hay casos que están en situaciones similares se proceda de la misma manera o se trate en el CPUA caso por caso, para ver que se puede hacer. Lo que se propone es que se expropie ese lote con el valor de mercado porque creen que no se puede dar lugar ni sentar precedente porque se está diciendo 30 metros , pero antes se había dicho 60 metros , porque se había hecho un cálculo entonces no es que se impacta 30 metros sino que son 60 metros. En cuanto a proponer que nos da el resto del lote, es intangible y si quieren hacer juicio de expropiación inversa como se dijo en una oportunidad, propone que se contraten buenos abogados porque vuelve a repetir que la zona tiene doble protección. También les recuerda a la plenaria que lo que se está haciendo es modificar la Ord 4021. Si se accede, si sale aprobado y el Municipio también aprueba, desde el CPUA se tiene que pedir un foro porque a través del CPUA se hizo la creación de la MAP , hubo una serie de talleres que fueron muy reconocidos por la ciudadanía y de diferentes lugares de otras comunas han ido pidiendo todo el material en que se trabajó y se estableció . También como se hicieron todos los pasos hasta llegar al plan de manejo. No se puede borrar de un plumazo todo lo que se ha trabajado. No se puede decir esto es área protegida intangible pero lo mismo se deja hacer. ADARSA está totalmente en contra no sabe si se va a agregar en la nota, no saben si quieren que se haga otra nota, pero si sale por ordenanza tiene que salir con doble lectura. Además solicita que si se quiere seguir adelante con este tema que se haga el foro.

Alberto Verdinelli dice que es una nota preliminar. Tomó nota de lo que dijo Mario Macagno que se redacte de otra manera el punto 2, que sería como primer requisito, que se haga un nuevo proyecto que será evaluado por el CPUA y lo que plantea Laura Colladon una convocatoria a un foro. El en un segundo borrador redactaría incorporando estos conceptos para ver en la próxima plenaria. También se incorporaría la localización para cumplir con el supuesto cargo que se le pediría que debería ser dentro del lote 12 . A la virgen que solicitó, no ponerla

dentro del área protegida sino dentro de su lote que no es área protegida. Incorporar el informe de la MAP. Y en caso que el propietario no acepte estas condiciones recomendar la expropiación como una opción. Pregunta si se agregarían todos estos puntos a la nota dirigida al DEM.

Laura Colladon dice que agradece la buena predisposición de unificar todo, pero en este caso lo que se está planteando es que si se hace un buen proyecto y si se aprueba en el CPUA esa senda o calle estaría todo bien y ADARSA no está de acuerdo en eso.

Alberto Verdinelli dice que el proyecto de alguna manera impacta, es como el famoso caso Marconi, hay situaciones de conflictos en los bordes del área protegida que mal o bien impactan. De hecho la calle Los Cerros no se puede conectar porque hay un macizo rocoso, hay una vivienda que tiene entrada por una senda, se conoce el lugar. Lo que entendió que por mayoría había acuerdo en autorizar en hacer la senda con una serie de condiciones. El puso algunas en la nota y puede agregar más condiciones.

Laura Colladon dice que agradece porque se ha querido que estén todas las voces pero ADARSA es muy preciso en estos temas. No va a firmar nada que impacte sobre un área protegida porque ya se perdieron muchas superficies.

Marcelo Celoir dice que ve pensamientos encontrados en donde el propietario del lote grande, que forma parte de Camiare tiene el derecho al acceso y no se está haciendo ninguna obra invasiva, es solamente un acceso por lo que cree que carecería de antecedentes. No se tomaría tampoco como una excepción porque es simplemente un sendero. Por otro lado como fue tan pareja la votación la respuesta tendría que salir dividida. No como una nota adjunta, tendría que ser un dictamen porque se está aconsejando a los que van a poner el sello final.

Laura Colladon acuerda que tiene que ser dictamen, porque necesariamente tiene que pasar por el CR, se está modificando el Código al permitir el acceso.

Eduardo Vega dice que si se autoriza la entrada, tiene que hacerla cumpliendo con todos los requisitos que dice la nota y con los requisitos que se están mencionando en esta plenaria. El CR verá que decisión toma.

- Se debate.

Sergio Reyna dice que en función en lo que se avanzó y en como salió la votación lo único que faltaría hacer, es una devolución al propietario en donde se le diga que se necesita que haga una presentación de un anteproyecto para tener en el CPUA una mejor interpretación. Y después emitir el dictamen con todo lo que expresó Laura Colladon.

Laura Colladon solicita que en el tiempo en que se decida, Obras Privadas verifique y controle que no se haga nada.

- Se debate.

Ana Margonari dice que se está priorizando a un particular sobre un bien público. Marcela Fernández muchas veces ha dicho que las leyes priorizan el bien público y no el de particulares. En este caso es un particular el beneficiado. Lo comenta para que se piense, tenerlo en cuenta y no para debatir el tema. No cree que sea

el único propietario en esta situación, lo que se haga aquí se perderá en los demás casos. Además dice que lo otro que el CPUA se está debiendo es normar las pendientes. El CA hizo un estudio sobre ciudad de montaña en Parque Siquiman en donde había comunas muy chiquitas que habían puesto que cuando un lote tiene más de un 30% de pendiente, no es edificable. Y está sujeto a expropiación, pregunta porque no está en el Código de Edificación. En este caso el propietario dice 6 metros de la curva de nivel, ella junto a Mario Macagno se paró enfrente y les pareció que eran 8 metros. Es una pendiente de casi del 45%. El hecho de que la gente en Siquiman decía no más del 30 % para que sea edificable, en donde había más 50 arquitectos, estaban todos de acuerdo.

- Se debate.

Alberto Verdinelli dice que lo que a él le parece es que si hay que dar una respuesta. La respuesta es no. La respuesta no puede ser, hace un proyecto. Si se le responde hace el proyecto, tiene que tener ciertos y determinados indicadores y parámetros. Ya se votó en la plenaria anterior, entonces ahora lo que queda es encuadrarlo, hay que decirle “ si pero...” sería como decía Mario Macagno en el punto 2 debería decir hace un proyecto y ese proyecto tiene estos requisitos. Porque si no hay que contestarle que no. Porque la Ord. 4021 no permite trabajar sobre el área protegida.

Se debate.

Adrián Cocordano dice que lo que se aprobó fue la moción realizada por Javier Isola. Que decía que de acuerdo a un proyecto presentado por el propietario, se iba a debatir y si estaban de acuerdo se iba a ver y si no estaban de acuerdo no se iba a sacar.

Sergio Reyna dice que también se dijo que se hiciera una presentación del proyecto para tener una lectura de lo que se quiere hacer.

Leylen Aguirre dice que si se respeta la votación y se agrega el punto que se pida el proyecto teniendo en cuenta el área intangible , tendría que decir también el punto que presente el proyecto pero que sepa que va a estar supeditado a la entrega del 100% de la propiedad. A lo mejor el ve eso y no está de acuerdo, para que se va a poner hacer el ante proyecto si no está de acuerdo en donar el 100% y propone otra cosa.

Laura Colladon dice en función sobre lo que dijo Ana Margonari con respecto a las pendientes, en la Ord 4021 se habla de las excavaciones de los 6 metros etc. en donde se comenta que con pendiente superior al 15% hay que presentar el proyecto de muro de contención y de cómo se va a construir. Sobre este tema propone a futuro, de porque no se piensa en función a lo que dijo Ana Margonari en que sea un rango de 30% como tope de pendiente en que se va a construir. Entonces entre el 15% y el 30% u otro número al que se acuerde se pide todo el estudio. Y por encima de esa pendiente que no se pueda construir. Los loteos ahora ya están pero hay que pensar también en el resto del ejido

Eduardo Vega dice que el espíritu de la mesa del CPUA, es ser flexible, siempre se ha dado la oportunidad a algunos requerimientos de los particulares porque también son conscientes que ellos mismos también son particulares. Si se tiene algo que después una ordenanza te impide hacer, tiene que tener la oportunidad que desde el CPUA se le dé la posibilidad de lo que se quiere hacer se pueda

concretar, pero con todos los requisitos que el CPUA dictamine. Hay que seguir manteniendo la votación del viernes pasado. Habría que decir al particular, tenes la posibilidad de hacerlo ´pero va a estar sujeto a lo que diga el CR, porque allí se elevaría el dictamen que no es vinculante además tiene opiniones divididas.

- Se debate.

Laura Colladon dice que se están enrollando en el tema, cuando comenzó el tratamiento quizás lo tenían más claro que es lo que querían los que votaron a favor y qué, los que votaron por el no. ADARSA nunca cambió de opinión, se sabe bien lo que se quiere. Los que votaron por si, ahora en su cabeza está más difuso es como que se han dado más alternativas. Pregunta porque Obras Privadas no ensaya una nota borrador lo pasa por Email o por WhatsApp para acelerar un poco, porque si no se va estar mucho tiempo. Ella vio que ahora se están yendo un poco sobre el tema. Entonces propone una moción de orden de cerrar el tema, que se haga otro borrador de nota con todo lo que se dijo y que se vaya circulando. Le dice a Luis López que se pide que haga un informe de la MAP sobre el tema de intervenir o no sobre el área protegida.

Luis López le contesta que ya tiene el borrador de nota.

Se acuerda con la propuesta de ADARSA que el tema quede pendiente, que pase a la UT para que se realice un nuevo borrador de nota.

Próximo tema: Avances en el proyecto de ordenanza de arbolado.

Se propone dejar el tema de arbolado para la próxima plenaria.

Se acuerda por unanimidad de los presentes que el tema se trate en la próxima plenaria 28 de mayo 2023

Se da por finalizada la reunión a las 11:07 horas.